

0018427-75.2011.8.26.0223

Classe: Monitória

Assunto: Espécies de Contratos

Magistrado: Gustavo Gonçalves Alvarez

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... dispõe o art. 373, II, do CPC.

Eventual furto do veículo não afasta a necessidade de cumprir a avença.

E as cláusulas contratuais foram aceitas pelas as partes e não há nenhum elemento indiciário que aponte possível desequilíbrio.

Os encargos de mora e multa de 2% estão previstas no contrato (item "10"), não havendo que se faalr em aplicação do INPC.

Por fim, constato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Cível

Rua: Silvio Daige, 280, Guaruja - SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0018427-75.2011.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0018427-75.2011.8.26.0223

Classe - Assunto

Monitória - Espécies de Contratos

Requerente:

Banco Bradesco Financiamentos Sa

Requerido:

ESPÓLIO DE Antonio Jose Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Gonçalves Alvarez

Vistos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA, pretendendo o pagamento, pelo réu, da quantia de R\$ 25.007,95, representada pelo contrato de arrendamento mercantil, inadimplido a partir da prestação vencida em 23/10/2010, alegando, ainda, que não possuía a qualificação das testemunhas que assinaram a avença e não detém a nota fiscal de venda para identificar o bem arrendado para reintegra-lo ao seu patrimônio. Dando à causa o valor de R\$ 25.007,95, juntou com a exordial os documentos de fls. 07/14.

Constatado o falecimento do réu, houve inclusão do espólio no polo passivo que,

após regular citação, apresentou embargos (75/80), alegando, preliminarmente, carência da ação, por falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título que acompanha a presente ação monitória, bem como pela inexistência de bens deixados pelo "de cujus". No mérito, por seu turno, sustenta que inexistente herança capaz de responder pela dívida, que o contrato impôs cláusulas indevidas e que o veículo objeto da lide foi furtado para, ao final, em caso de procedência da ação, que a dívida seja corrigida pelo INPC.

O feito foi suspenso para aguardar desfecho da ação de inventário dos bens deixados pelo falecido (fls. 92).

É o relatório.

DECIDO.

Noticiado que os autos de inventário não tem qualquer movimentação, é de se prosseguir o presente feito.

Nestes termos, tem-se que a controvérsia em debate comporta julgamento no estado que se encontra, por ser prescindível dilação probatória, à luz dos fundamentos de resistência do réu embargante e em face da prova documental produzida, devendo o juízo velar pela rápida solução do litígio.

As preliminares arguidas não se sustentam.

A própria falta de liquidez, certeza e exigibilidade levaram à propositura da presente ação monitória em detrimento da ação de execução, caso o contrato objeto da lide fosse assinado por duas testemunhas ou houvesse nota promissória para executá-la.

Sem prejuízo, eventual falta de bem para pagamento da dívida (pois a mesma não pode ultrapassar os limites da herança) diz respeito a eventual execução, caso seja procedente a presente ação de conhecimento.

No mais, com relação à questão de fundo propriamente dita, o pedido inicial é procedente.

O requerido não negou a autenticidade do contrato (prova escrita que aparelha a presente ação monitória), nem mesmo refuta a causa jurídica subjacente.

Nestas circunstâncias, tendo a parte autora logrado êxito para comprovar seu crédito, por meio de documento com idoneidade para tanto, caberia ao réu demonstrar o não recebimento do veículo (situação esta incontroversa) ou o efetivo pagamento das parcelas vencidas ao longo do tempo, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Eventual furto do veículo não afasta a necessidade de cumprir a avença.

E as cláusulas contratuais foram aceitas pelas partes e não há nenhum elemento indiciário que aponte possível desequilíbrio.

Os encargos de mora e multa de 2% estão previstas no contrato (item "10"), não havendo que se faalr em aplicação do INPC.

Por fim, constato, contudo, como já abordado em questão preliminar, que a dívida decorrente desta demanda somente poderá ser executada nos limites da herança, impossibilitando atingir bens pessoais dos herdeiros

Diante do exposto, rejeito os embargos oferecidos e, em consequência, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o espólio embargante ao pagamento da quantia de R\$ 25.007,95 (vinte e cinco mil e sete reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente a partir da distribuição da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, CC/2002, combinado com o artigo 161, § 1º, do CTN), contados a partir da citação.

Por fim, condeno o espólio réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho realizado.

Contudo, considerando que os autos de inventário estão parados justamente pela inexistência de bens da herança, concedo a ele os benefícios da gratuidade de justiça.

Oportunamente, certificado eventual trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Guaruja, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA